

(๔)

คำฟ้อง โจทก์



คดีหมายเลขคำที่ อ /๒๕ ๖๘

ศาล

วันที่ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕ ๖๘

ความ อาญา

ระหว่าง { นายเดวิด ลิซอฟสกี (Mr.Dawid Lisowski) โดยนายภูวณษ์ โพธิ์ไทร ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์
นางสาวรัชฎา อ่อนสีดา ที่ ๑, นายชารินทร์ อ่อนสีดา ที่ ๒, นางสาวปาริชาติ ฮาดคา ที่ ๓
นางมลิกา คำจุมพล ที่ ๔ จำเลย

ข้อหาหรือฐานความผิด ร่วมกันฉ้อโกง, ให้กู้เงิน

จำนวนทุนทรัพย์ บาท - สตางค์

ข้าพเจ้า

เลขประจำตัวประชาชน □-□□□□□-□□□□□□-□□□-□ โจทก์

เชื้อชาติ สัญชาติ อาชีพ - อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน -

ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ -

โทรสาร - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ -

ขอยื่นฟ้อง (รายละเอียดที่อยู่ของจำเลยทั้งสี่ปรากฏตามที่แนบท้ายคำฟ้อง)

เลขประจำตัวประชาชน □-□□□□□-□□□□□□-□□□-□ จำเลย

เชื้อชาติ - สัญชาติ - อาชีพ - อายุ - ปี

อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ถนน -

ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต -

จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ - โทรศัพท์ -

โทรสาร - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ -

มีข้อความตามที่กล่าวต่อไปนี้

ข้อ ๑. โจทก์เป็นคนต่างด้าวสัญชาติ.....ไม่สามารถ พูด อ่าน หรือเขียนภาษาไทยได้ ถือ

หนังสือเดินทางเลขที่.....รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเดินทาง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑

.....ในการดำเนินคดีนี้ โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายภูวงษ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ฟ้องร้องและ
ดำเนินคดีกับจำเลยแทนโจทก์ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายคำฟ้อง
หมายเลข ๒

.....ข้อ ๒. เมื่อประมาณช่วงเดือน..... ๒๕๖๗ เวลากลางวัน จำเลยได้บังอาจกระทำ
ความผิดต่อกฎหมาย

.....ตามวันเวลาดังกล่าว จำเลยทั้งสี่โดยเจตนาทุจริตร่วมกันหลอกลวงโจทก์โดยจำเลยทั้งสี่
แบ่งหน้าที่กันกระทำการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง กล่าวคือ

.....เมื่อประมาณช่วงเดือน..... โจทก์ได้รู้จักจำเลยที่ ๑ ผ่านทางช่องทาง.....

.....โจทก์ได้พูดคุยกับจำเลยที่ ๑ ได้ประมาณ..... เดือน/วัน จำเลยที่ ๑ ได้หลอกลวงโจทก์ว่า จำเลยที่ ๑

ต้องการที่จะแต่งงานมีลูกและสร้างครอบครัวกับโจทก์ที่ประเทศไทย และจำเลยที่ ๑ ได้โน้มน้าวโจทก์ว่าถ้า

หากโจทก์แต่งงานกับจำเลยที่ ๑ โจทก์ก็จะได้สัญชาติไทยและจะมีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย โจทก์จึงหลงเชื่อตามคำหลอกลวงดังกล่าวว่าเป็นความจริง เมื่อวันที่

..... จำเลยที่ ๑ จึงได้พาโจทก์ไปพบกับจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๔ ที่จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อจัดพิธีแต่งงานตามจารีตประเพณี โดยจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ได้แจ้งกับโจทก์ว่าโจทก์ต้อง

มอบเงินและทองคำเพื่อเป็นค่าสินสอดที่โจทก์มาสู่ขอจำเลยที่ ๑ ตามจารีตประเพณี ให้แก่จำเลยที่ ๑ จำเลยที่

๒ กับจำเลยที่ ๓ และจำเลยที่ ๑ ยังหลอกลวงโจทก์อีกว่าโจทก์จะต้องมอบเงินให้กับจำเลยที่ ๔ ด้วย โจทก์จึงหลงเชื่อตามคำหลอกลวงของจำเลยที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๑ ต้องการจะแต่งงานและใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวกับโจทก์จริงอันเป็นความเท็จทั้งสิ้นเพราะความจริงแล้วนั้นจำเลยที่ ๑ ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแต่งงานอยู่กินกับโจทก์แต่อย่างใด โจทก์หลงเชื่อคำหลอกลวงของจำเลยทั้งสี่ว่าเป็นความจริง จึงได้มอบเงินให้แก่.....

จำเลยที่ ๑.....

จำเลยที่ ๒.....

จำเลยที่ ๓.....

จำเลยที่ ๔.....

เมื่อวันที่.....หลังจากเสร็จพิธีแต่งงานตามจารีตประเพณีและ โจทก์ได้มอบเงินให้แก่จำเลยทั้งสี่แล้วที่จังหวัดบึงกาฬ โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ได้เดินทางกลับมาที่บ้านพักจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อกลับมาถึงบ้านพักแล้วจำเลยที่ ๑ นอกกับโจทก์ว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้อยากแต่งงานอยู่กินสร้างครอบครัวกับโจทก์จริง จำเลยทั้งสี่ต้องการเงินจากโจทก์เท่านั้น หลังจากนั้นจำเลยที่ ๒ ก็มารับตัวจำเลยที่ ๑ ออกจากที่พักและไม่กลับมาอีกเลย โจทก์พยายามติดต่อจำเลยทั้งสี่ทุกช่องทางแต่ไม่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดปรากฏตาม ภาพถ่ายแต่งงาน สลิปการโอนเงิน

ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือแจ้งขอให้คืนเงินไปยังจำเลยทั้ง

สี่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จำเลยทั้งสี่ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย
 เรื่อยมาไม่ยอมคืนเงินให้แก่โจทก์แต่อย่างใด ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาหนังสือบอกกล่าวทวงถามและ
 ใบตอบรับ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข และหมายเลข ตามลำดับ

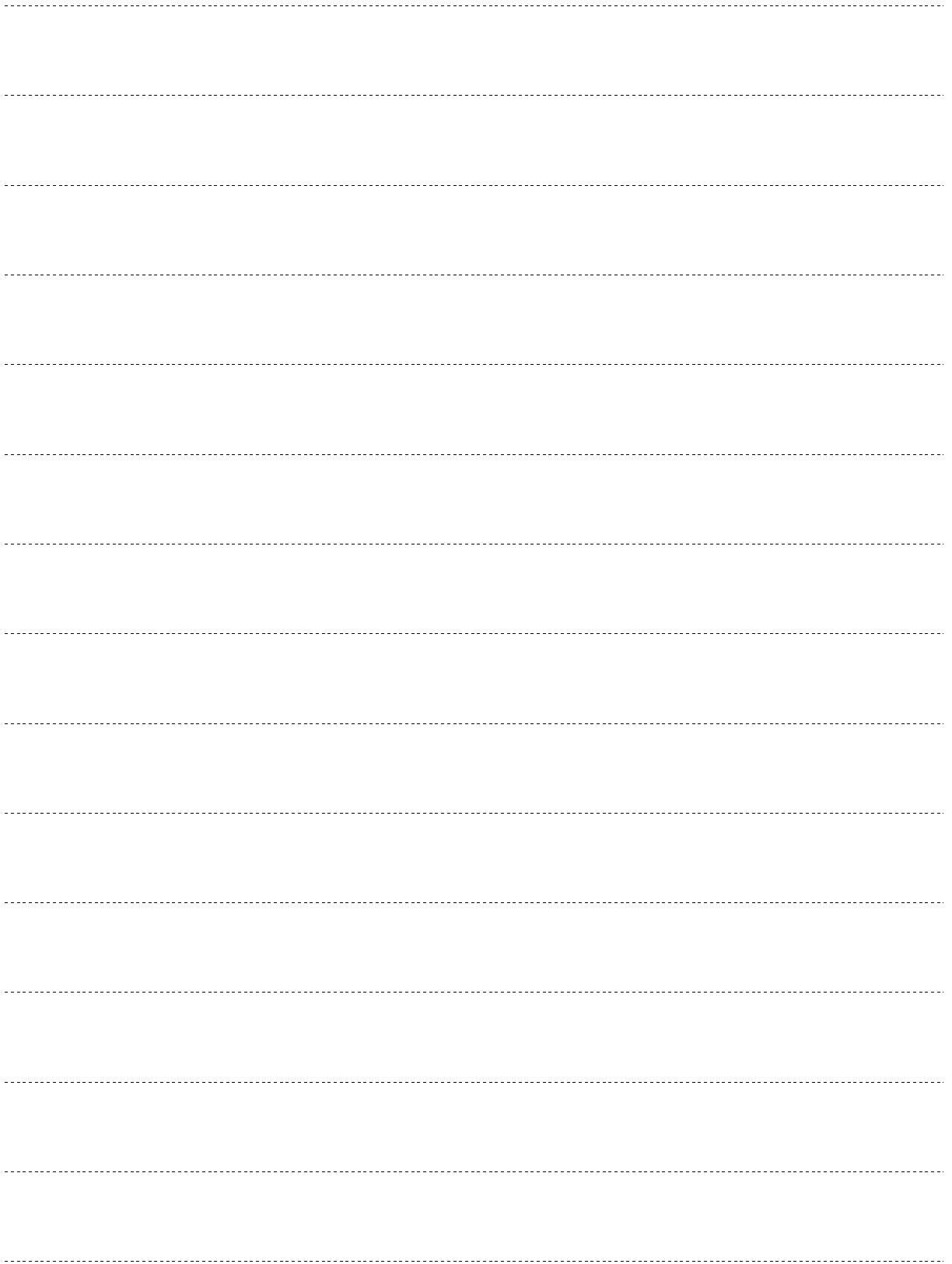
ข้อ ๓. การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วย
 กฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต ด้วยการหลอกลวงโจทก์โดยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิด
 ข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งเพื่อให้ได้เงินและทรัพย์สินไปจากโจทก์ จากการหลอกลวงดังกล่าวของ
 จำเลยทั้งสี่เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อว่าเป็นความจริง ทำให้จำเลยทั้งสี่ได้รับเงินและทรัพย์สินไปจากโจทก์
 อันเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงเงินและทรัพย์สินของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็น
 จำนวนเงินทั้งสิ้น..... บาท

โจทก์ได้รับทราบเรื่องที่ถูกฉ้อโกง เมื่อวันที่ ๒๕๖๑

เหตุเกิดที่ ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

โจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพราะประสงค์จะดำเนินคดีเอง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด



[illegible]
